Verletzung der Sorgfaltspflicht

Englisches Deliktsrecht | Lernmaterial | Duty, angemessene Sorgfalt und breach

1. Pflicht und Pflichtverletzung unterscheiden

Eine **duty of care** ist die rechtliche Pflicht, gegenüber einem bestimmten Kläger unter den jeweiligen Umständen angemessene Sorgfalt anzuwenden. **Breach of duty** bedeutet, das dadurch geforderte Sorgfaltsniveau zu unterschreiten. Aus der Pflicht folgt nicht automatisch ihre Verletzung.

Claimant ist die Person, die den zivilrechtlichen Anspruch geltend macht; **defendant** die Person, gegen die er gerichtet ist. Hier wird das Verhalten des Beklagten gegenüber dem Kläger untersucht, nicht umgekehrt.

2. Die Struktur von Negligence

Ein Negligence-Anspruch verlangt regelmäßig:
Duty: Schuldete der Beklagte diesem Kläger eine einschlägige Sorgfaltspflicht?
Breach: Blieb sein Verhalten hinter dem maßgeblichen Standard zurück?
Causation: Verursachte diese Pflichtverletzung den Schaden tatsächlich und im rechtlich relevanten Sinne?
Ersatzfähiger Schaden: Liegt ein rechtlich anerkannter Nachteil innerhalb des Schutzzwecks der Pflicht und der Grenzen von remoteness vor?

Die Reihenfolge ist eine Lernhilfe, keine Rechenformel. Einwendungen können das Ergebnis zusätzlich beeinflussen. Eine unachtsame Handlung ist nicht schon deshalb ein vollständiges Negligence-Delikt, weil sie einen Unfall hätte verursachen können.

3. Einordnung der bisherigen Themen

Körperverletzungen, anerkannte psychische Erkrankungen und Geldverluste werfen unterschiedliche Schutzfragen auf. Finanzielle Folgen eigener ersatzfähiger Personen- oder Sachschäden können ersatzfähig sein; die weiteren Voraussetzungen bleiben nötig. Für reine Vermögensschäden bestehen im gewöhnlichen Negligence-Recht grundsätzlich Grenzen, aber anerkannte Ausnahmen, etwa bei Verantwortungsübernahme für Rat oder Dienstleistungen.

> Duty fragt nach der rechtlichen Pflicht gegenüber diesem Kläger. Breach fragt nach ausreichender Sorgfalt im Verhalten. Verursachung und Schaden betreffen die daraus entstandenen rechtlich relevanten Folgen.

Korrekturen: Der Kläger erleidet den maßgeblichen Schaden, nicht der Beklagte durch den Kläger. Reine Vermögensschäden sind nicht ausnahmslos ausgeschlossen. Bloße Aufregung genügt nicht als psychische Verletzung.

Welcher Maßstab gilt?

1. Der Sorgfaltsmaßstab

Der **standard of care** bezeichnet das vom Beklagten verlangte Sorgfaltsniveau. Regelmäßig wird mit einer vernünftigen Person in seiner Lage verglichen. Die Beurteilung ist objektiv: „Ich persönlich hielt es für sicher“ entscheidet die Frage nicht.

Die vernünftige Person ist ein rechtlicher Vergleichsmaßstab, weder ein vollkommen vorsichtiger Mensch noch bloß der Durchschnitt des tatsächlichen Verhaltens. Auch verbreitetes Verhalten kann unzureichend sorgfältig sein.

2. Eine Schwelle, keine Erfolgsgarantie

Breach liegt vor, wenn das Verhalten **unter** dem maßgeblichen Standard bleibt. Der Beklagte muss die gebotene Sorgfalt nicht übertreffen. „Bloßes Minimum“ darf aber nicht heißen, dass stets wenig Aufwand genügt: Ernsthafte Gefahren können erhebliche Schutzmaßnahmen verlangen.

Wird der maßgebliche Standard eingehalten, begründet eine Verletzung für sich allein keine Negligence. Angemessene Sorgfalt garantiert nicht, dass niemals jemand zu Schaden kommt. Andere Anspruchsgrundlagen können abweichende Voraussetzungen haben.

3. Die Umstände sind entscheidend

Gebotene Maßnahmen hängen von vorhersehbaren Risiken, möglicher Schadensschwere und praktikablen Schutzschritten ab. Maßgeblich sind die vor dem Ereignis vernünftigerweise verfügbaren Informationen. Späteres Wissen darf nicht rückwirkend vorausgesetzt werden. Sonderregeln für Kinder und Fachleistungen sind gesondert zu prüfen.

4. Handlungen und Unterlassungen

Ein **act** ist ein Tun, eine **omission** ein Unterlassen. Beides kann eine bestehende Pflicht verletzen. Grundsätzlich besteht im Common Law jedoch keine allgemeine Pflicht, Fremde vor Schaden zu schützen; anerkannte Ausnahmen bleiben möglich. Dass Eingreifen geholfen hätte, beweist allein keine Pflicht.

> Zwei Fragen getrennt beantworten: Musste dieser Beklagte rechtlich für diesen Kläger tätig werden? Und hat er getan, was diese Pflicht vernünftigerweise verlangte?

Das Transkript führt den allgemeinen Maßstab ein. Es schreibt nicht für jede Person und Situation identische Maßnahmen vor. Anschließend ist der jeweils passende Standard auf den konkreten Sachverhalt anzuwenden.

Beispiele und ein Leitfall

1. Erfundenes Beispiel: ein Beinaheunfall

Ein Fahrer schaut am Fußgängerüberweg auf sein Handy. Angenommen, das unterschreitet angemessene Sorgfalt. Niemand wird getroffen; es entsteht kein rechtlich anerkannter Schaden. Das Verhalten kann die Pflicht gegenüber Verkehrsteilnehmern verletzen, ohne einen vollständigen Schadensersatzanspruch aus Negligence zu begründen. Verkehrsrechtliche Folgen sind gesondert zu betrachten.

2. Erfundenes Beispiel: Verletzung trotz Sorgfalt

Ein Fahrer beobachtet den Verkehr aufmerksam, fährt angemessen und reagiert vernünftig, als plötzlich jemand die Fahrbahn betritt. Dennoch kommt es zu einer Verletzung. Stellt das Gericht fest, dass der Standard eingehalten wurde, beweist der Schaden allein keine Pflichtverletzung. Das Beispiel ist bedingt: Andere Beweise können zu einem anderen Ergebnis führen.

3. Ergänzter Fall: Blyth v Birmingham Waterworks

In **Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781** beeinträchtigte außergewöhnlich strenger Frost die Wasserwerksanlage. Wasser trat aus und beschädigte das Haus des Klägers. Die Vorrichtung war in gutem Zustand; die Maßnahmen entsprachen den erfahrungsgemäß vernünftigerweise zu erwartenden Bedingungen.

Das Wasserwerksunternehmen gewann vor dem Court of Exchequer. Das Gericht sah keinen hinreichenden Nachweis fahrlässigen Verhaltens angesichts des außergewöhnlichen Ereignisses. Alderson B erläuterte den Maßstab danach, was eine vernünftige Person tun beziehungsweise vermeiden würde.

Die Lehre lautet nicht, dass Frost einen Versorger stets entschuldigt. Entscheidend ist angemessene Vorsorge gegen Risiken, mit denen gerechnet werden musste. Neue Erkenntnisse, Warnungen oder technische Mängel können die Beurteilung verändern.

> Vergleich: Unachtsamkeit ohne Schaden → kein vollständiger Negligence-Schadensersatzanspruch. Schaden ohne breach → dieser Anspruch scheitert. Breach mit verursachtem ersatzfähigem Schaden → weitere Voraussetzungen prüfen.

Die Verkehrsszenarien sind erfunden. Blyth wurde als Lehrfall ergänzt und kommt im Transkript nicht vor. Die historischen Tatsachen sind keine heutige technische Anleitung für Wasserversorgung.

Verständnisfragen

1. Beweist duty zugleich breach?
Antwort: Nein. Die Pflicht begründet die Verpflichtung. Für ihre Verletzung muss das Verhalten hinter dem einschlägigen Standard zurückbleiben.

2. Wessen Verhalten wird auf breach geprüft?
Antwort: Das Verhalten des Beklagten gegenüber dem Kläger. Eigenes Verhalten des Klägers kann andere Fragen wie Mitverschulden aufwerfen.

3. Garantiert angemessene Sorgfalt Sicherheit?
Antwort: Nein. Trotz gebotener Sorgfalt kann ein Unfall eintreten. Eine Verletzung allein beweist kein breach.

4. Kann breach ohne vollständigen Negligence-Anspruch vorliegen?
Antwort: Ja. Unachtsames Fahren kann etwa einen Beinaheunfall ohne ersatzfähigen Schaden verursachen. Breach allein genügt nicht.

5. Warum gewann das Unternehmen in Blyth?
Antwort: Die Beweise ergaben keine Fahrlässigkeit. Angemessene Vorsorge gegen erwartbaren Frost wurde durch das außergewöhnliche Ereignis nicht nachträglich unzureichend.

6. Kann ein Unterlassen eine Pflicht verletzen?
Antwort: Ja, wenn eine einschlägige Pflicht zur unterlassenen Maßnahme bestand. Eine allgemeine Rettungspflicht gegenüber jedem Fremden gibt es nicht; Ausnahmen sind zu prüfen.

7. Schließt reiner Vermögensschaden Ersatz immer aus?
Antwort: Nein. Das gewöhnliche Negligence-Recht begrenzt ihn grundsätzlich; anerkannte Verantwortungsübernahmen und andere Rechtsgrundlagen können aber eingreifen.

> Prüfung: Kläger und Beklagten bestimmen → einschlägige Pflicht feststellen → Standard benennen → tatsächliches Verhalten damit vergleichen → breach oder kein breach begründen → Verursachung, ersatzfähigen Schaden und Einwendungen prüfen.

Quellen

Bearbeitung des bereitgestellten Law-Academy-Transkripts mit Korrektur vertauschter Parteirollen und zu weiter Aussagen zu Schäden. Ergänzte Primärentscheidungen: Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781, 156 ER 1047; Tindall v Chief Constable of Thames Valley Police [2024] UKSC 33, paras 1 and 44-49. Blyth erläutert angemessene Sorgfalt; Tindall die Einschränkung bei Unterlassungen. Erfundenes ist gekennzeichnet.